Forslag

til

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ny overenskomstbaseret erhvervsordning for certificerede virksomheder)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1183 af 25. september 2025, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1344 af 25. november 2025, foretages følgende ændringer:

1. I *§ 4 c, stk. 4, nr. 5*, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10 eller 13-15,«.

2. I *§ 9 a, stk. 2, nr. 1,* ændres »stk. 34« til: »stk. 37«.

3. I *§ 9 a, stk. 2, nr. 2,* ændres »stk. 35« til: »stk. 38«.

4. I *§ 9 a, stk. 2, nr. 10,* ændres »stk. 15« til: »stk. 16«.

5. I *§ 9 a, stk. 2, nr. 12,* ændres »stk. 24« til: »stk. 27«.

6. I *§ 9 a, stk. 2, nr. 13,* ændres »stk. 32« til: »stk. 35« og »*2 uger, eller*« *ændres til:* »*2 uger,*«.

7. *§ 9 a, stk. 2, nr. 14, litra e, ændres* »stk. 32« til: »stk. 35« og »*2 uger.*« *ændres til:* »*2 uger, eller*«.

8. I *9 a, stk. 2*, indsættes efter nr. 14 som nyt nummer:
»15) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 21, og hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 300.000 kr., når de forudgående 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har overskredet et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, jf. stk. 35, og hvor stillingen er omfattet af en af de overenskomster, som udlændinge- og integrationsministeren fastsætter efter

Rekruttering og Integration skal som led i inddragelsen orientere arbejdsgiveren om, at udlændingens foreløbige arbejdstilladelse er inddraget, og at udlændingen derfor ikke længere har ret til at arbejde.

2.1.2.2.2 Udlændingen skal være statsborger i et land på landelisten

Det forslås endvidere, at det skal være en betingelse for at kunne opnå opholds- og arbejdstilladelse efter den foreslåede ordning, at udlændingen er statsborger i et land, som enten fremgår på top 10 tredjelande målt på summen af danske investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i Danmark, er kandidat til og forhandler om at blive optaget i den Europæiske Union, eller som har indgået en bilateral aftale om mobilitet med Danmark, jf. den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens § 9 a, stk. 40.

Pr. 1. januar 2026 vil følgende 10 lande være på listen over top 10 tredjelande: Storbritannien, USA, Singapore, Kina (inklusiv Hongkong), Canada, Australien, Indien, Brasilien og Malaysia. Hertil kommer Montenegro, Serbien, Nordmakedonien, Albanien, Ukraine og Moldova, der pt. udgør de lande, der forhandler om optagelse i den Europæiske Union. Endelig har Danmark i februar 2024 indgået en mobilitetsaftale med Indien (der ligeledes fremgår af top 10 tredjelande målt på summen af investeringer pr. 1. januar 2026).

Den foreslåede betingelse skal sikre, at den nye overenskomstbaserede erhvervsordning er rettet mod lande, som Danmark har økonomiske og øvrige udenrigspolitiske interesser i, og som har en tilstrækkelig økonomisk størrelse og dermed arbejdskraftspotentiale for Danmark. Landeafgrænsningen er baseret på en vurdering af danske økonomiske interesser, landenes økonomiske størrelse og arbejdskraftpotentiale, hvor investeringsaktivitet, strategiske mobilitetsaftaler og status som EU-kandidatland, der forhandler om optagelse i den Europæiske Union, vurderes at være centrale indikatorer. Den valgte afgræsning vurderes endvidere at kunne understøtte, at danske virksomheder gives øget adgang til at rekruttere arbejdskraft fra lande, som der erfaringsmæssigt er gode forudsætninger for at rekruttere fra og i forhold til hvilke, der allerede er oparbejdet erfaringer med at oplære og integrere medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Herudover understøtter tætte relationer til store investeringslande en stabil strøm af kapital og samarbejdsmuligheder, der bl.a. gør Danmark mere robust i den globale økonomi. Ud over de nævnte top 10-tredjelande målt på summen af investeringer, vurderes EU-kandidatlande, der forhandler om optagelse i den Europæiske Union, tillige at være en central indikator for Danmarks økonomiske interesser samt arbejdskraftpotentiale. Samtidig forventes EU-kandidatlandene, der forhandler om optagelse i kraft af deres fremtidige integration i EU, at få stadigt større betydning for dansk økonomi.

For så vidt angår EU-kandidatlande, der forhandler om optagelse i den Europæiske Union, omfatter listen over omfattede lande pr. 1. januar 2026 ikke Tyrkiet, Georgien, Bosnien-Hercegovina samt den potentielle kandidat Kosovo, idet tiltrædelsesprocessen af Rådet for den Europæiske Union betegnes som værende enten i stilstand eller som de facto bragt til standsning eller befinder sig på et meget indledende stadie.

Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

	§ 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1183 af 25. september 2025, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1344 af 25. november 2025, foretages følgende ændringer:
§ 4 c. --- *Stk. 2-3.* --- *Stk. 4.* Stk. 3, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis 1-4) --- 5) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14, eller stk. 3, 6-9) ---	**1.** I *§ 4 c, stk. 4, nr. 5*, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10, 13 eller 14,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-10 eller 13-15,«.
§ 9 a. --- *Stk. 2.* Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, 1) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for en stilling opregnet på positivlisten, jf. stk. 34, a) hvor der nationalt er mangel på kvalificeret arbejdskraft, b) hvor de regionale arbejdsmarkedsråd har vurderet, at der regionalt er mangel på arbejdskraft, eller c) hvor de fagligt afgrænsede a-kasser har vurderet, at der nationalt er mangel på arbejdskraft inden for deres faglige område,	**2.** I *§ 9 a, stk. 2, nr. 1,* ændres »stk. 34« til: »stk. 37«.

10, 13 og 14, og stk. 3 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.	
Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11 og 12, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig lovligt her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, afvises, når ansøgningen indgives senere end 7 dage efter at der i 1. eller 2. instans er truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse eller om konstatering af ophør af opholdsret efter EU-reglerne, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, jf. stk. 30, der indgives, efter at udlændingens opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er udløbet, afvises, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, afvises, hvis opholdsretten efter EU-reglerne er konstateret ophørt grundet hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller misbrug af rettigheder. En udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, i overensstemmelse med 1.-3. pkt., må opholde sig her i landet og arbejde, i tiden indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, der indgives efter udløbet af opholdstilladelsen meddelt efter nr. 11 eller 12 eller stk. 24, afvises.	**11.** I *§ 9 a, stk. 6, 6. pkt.,* ændres »stk. 24« til: »stk. 27«.
Stk. 7-8. ---	